



Forretningsførerkontrakt

mellom

**Borettslaget Håsteinsgate 9 (heretter kalt borettslaget)
-bestående av 83 andeler (bolig)**

og

Vestbo BBL (heretter kalt VESTBO)

Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget (VESTBO).

1. Felleskostnader

(1) Boligbyggelaget krever inn felleskostnadene på vegne av borettslaget og fører kontroll med innbetalingene.

(2) Boligbyggelaget sørger for trykking av innbetalingsblanketter 2 gang(er) pr år. Endring i felleskostnadene må meddeles boligbyggelaget senest 6 uker før ikrafttreden. Mot særskilt honorar kan boligbyggelaget utstede ekstra innbetalingsblanketter.

(3) Boligbyggelaget gis fullmakt til å tvangsinndrive utestående felleskostnader, herunder å gi pålegg om salg av andel.

(4) Boligbyggelaget foretar innkreving av restanser, sender purringer, påkrav, varsel om tvangssalg og gir pålegg om salg. Omkostninger og gebyrer forbundet med dette belastes den enkelte andelseier. Dersom andelseier ikke betaler belastes borettslaget.

5) Dersom borettslaget har avtale om garantert felleskostnader m.m. med boligbyggelaget/Vestbo Finans modifiseres punkt 1-4 av denne avtalen, jfr. punkt 15.

2. Betaling av utgifter

(1) Av borettslagets midler betaler boligbyggelaget på eget initiativ renter og avdrag på lån, forsikringspremie, skatter, offentlige avgifter, strøm, forretningsførerhonorar, andelseiernes årskontingent til boligbyggelaget, eventuell fast lønn og andre faste utgifter borettslaget er forpliktet til å betale.

2) Boligbyggelaget utbetaler styrehonorar og eventuell lønn o.l. på vegne av borettslaget. Ved slike lønnsoppdrag registreres lønnsgrunnlag, det utarbeides dokumentasjon for utbetaling av honorar og/eller lønn, feriepenger, trekk og arbeidsgiveravgift, samt utfylling og innsending av pliktige offentlige oppgaver på vegne av borettslaget.

(3) Boligbyggelaget skal også sørge for betaling av andre utgifter som er anvist av borettslagets styre eller personer med fullmakt fra styret.

3. Regnskap og årsberetning

(1) Boligbyggelaget skal utføre den løpende regnskapsførsel gjennom året relatert til borettslagets ordinære drift, og skal ved regnskapsårets slutt fremme forslag for borettslagets styre til resultatregnskap, balanse og årsberetning. Avsnittet styrets arbeid i årsberetningen utarbeides av borettslagets styre.

(2) Boligbyggelaget skal utarbeide regnskapsrapporter 3 ganger i året. Tilleggs rapporter kan utarbeides mot særskilt honorar.

(3) Dersom borettslaget ønsker egne tilleggs regnskap, f.eks. for garasjeanlegg, parkering, fyring m.v., kan dette utarbeides mot særskilt honorar.

(4) Alt regnskapsmaterieell arkiveres og oppbevares av boligbyggelaget i samsvar med regnskapslovens krav.

(5) Boligbyggelaget skal holde borettslaget informert om hvem som er ansvarlig autorisert regnskapsfører. Ansvarlig autorisert regnskapsfører for boligselskapet er p.t.

Tone Lilletvedt

Ved skifte av ansvarlig autorisert regnskapsfører skal boligbyggelaget sende borettslaget skriftlig melding.

4. Budsjett

(1) Boligbyggelaget skal hvert år sette opp et forslag til driftsbudsjett for borettslaget med forslag til regulering av felleskostnadene.

(2) I budsjettforslaget skal inngå en rimelig avsetning til vedlikehold.

5. Skatt og ligningsopplysninger

(1) Boligbyggelaget skal levere ligningsoppgaver til andelseierne og ligningsmyndighetene med mindre borettslaget lignedes som et eget skattesubjekt.

(2) Dersom borettslaget lignedes som eget skattesubjekt, skal boligbyggelaget sette opp selvangivelse for borettslaget og sende den inn til ligningsmyndighetene. Boligbyggelaget kontrollerer skatteavregningen.

6. Generalforsamlinger og styremøter

(1) Boligbyggelaget skal bistå borettslaget styre med råd og tilrettelegging av borettslagets generalforsamlinger. Boligbyggelaget skal være representert med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.

2) Dersom boligbyggelaget har oppnevnt et styremedlem/varamedlem til styret møter denne etter innkalling fra styret. Medlemmet honoreres av boligbyggelaget.

(3) Dersom boligbyggelaget ikke har oppnevnt noe styremedlem/varamedlem til styret skal boligbyggelaget på forespørsel fra borettslaget delta på inntil 2 styremøte(r) av inntil 3 timers varighet i løpet av året uten særskilt honorar. Ytterligere deltakelse kan skje mot særskilt honorar.

7. Korrespondanse m v

(1) På vegne av borettslagets styre fører boligbyggelaget den korrespondanse som naturlig følger direkte av styrets og generalforsamlingens vedtak, og som også har sammenheng med de oppgaver som fremgår av denne kontrakt og gjelder borettslagets alminnelige drift.

(2) Førings av annen korrespondanse, herunder all bistand i forbindelse med aktiv rådgivning overfor borettslaget, kan utføres mot særskilt honorar.

8. Bostøtte – offentlige myndigheter

(1) Boligbyggelaget skal motta og videresende til offentlige myndigheter søknader om bostøtte og skal i den forbindelse kontrollere riktigheten av de opplysninger boligbyggelaget har tilgang til i sine registre.

(2) Boligbyggelaget besvarer henvendelser om statistiske opplysninger fra offentlige myndigheter.

9. Forsikring

(1) Borettslagets styre er ansvarlig for at borettslagets eiendom er forsikret på en forsvarlig måte. Boligbyggelaget kan bistå borettslaget med råd om hva slags forsikring som bør tegnes.

(2) Boligbyggelaget ivaretar borettslagets interesser ved innsending av skademeldinger. Dette er kostnadsfritt hvis borettslaget er forsikret i et selskap som boligbyggelaget har rammeavtale med.

(3) Boligbyggelaget skal sende kopi av skademeldingen til borettslaget. Borettslagets eventuelle egenandel skal forelegges borettslaget til anvisning.

10. Forvaltning av kapital

(1) Boligbyggelaget kan bestemme hvor borettslagets driftsmidler (midler til løpende drift) skal plasseres. Driftsmidlene skal plasseres på en god og sikker måte i samsvar med borettslagslovens regler.

(2) Krever borettslaget at kapitalreservene (fondsmidlene) plasseres på en annen måte enn driftsmidlene, og dette medfører merarbeid for boligbyggelaget, kan boligbyggelaget kreve særskilt honorar.

3) Dersom borettslaget har avtale om garantert felleskostnader/mellomregning med boligbyggelaget/Vestbo Finans AS modifiseres punkt 1-2 av denne avtalen, jfr. punkt 15.

11. Orientering om boligbyggelagets administrative rutiner

På forespørsel fra borettslagets styre skal boligbyggelaget orientere om gjeldende administrative rutiner for:

- inkasso og salgspålegg
- rente og gebyrbelastning
- attestasjon og anvisning
- forrentning og plassering av driftsmidler
- skadeoppgjør og forsikring

12. Forkjøpsrett, overdragelse av andeler og bruksoverlating

(1) I forbindelse med godkjenning av ny andelseier kontrollerer boligbyggelaget at bestemmelser om eventuell forkjøpsrett i borettslagets vedtekter og eventuelle klausuleringer overholdes. Saker om godkjenning oversendes deretter borettslagets styre for avgjørelse.

(2) Etter nærmere avtale kan styret gi boligbyggelaget fullmakt til å godkjenne nye andelseiere.

(3) På vegne av borettslaget krever boligbyggelaget særskilt gebyr av andelseier for oppgaver forbundet med eventuell forkjøpsrett og eierskifte. Disse gebyrene tilfaller boligbyggelaget.

13. Andre tjenester

(1) Boligbyggelaget kan bistå borettslaget med å skaffe juridisk, teknisk og annen bistand. Slik bistand belastes borettslaget.

(2) Blant annet følgende tjenester kan ytes av boligbyggelaget mot særskilt honorar:

- *juridisk bistand*
- *styresekretæravtale*
- *arbeid med utarbeidelse av fullstendig årsberetning*
- *arbeid med utarbeidelse av lånesøknad*
- *rådgivning om vedlikehold*
- *utarbeidelse av vedlikeholdsplaner/PPV-planer*
- *inspeksjoner/befaringer med tilstandsrapport*
- *bygggherrerådgivning*
- *langtidsbudsjett/likviditetsbudsjett*
- *avregning og fakturering av strøm- og varmeregnskap*
- *arbeidsgiverbistand til borettslag med ansatte*

14. Medlemskap i NBBL

Boligbyggelaget gjør gjennom sitt medlemskap i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) borettslaget og dets andelseiere delaktige i de fordeler som dette medlemskap gir.

15. Særskilte bestemmelser -tilleggsavtaler (sett kryss)

(x)Borettslaget har inngått tilleggsavtale med boligbyggelaget/Vestbo Finans AS om *garanterte felleskostnader/mellomregning*.

(x)Borettslaget har inngått tilleggsavtale med boligbyggelaget om *tilrettelegging av individualisert fellesgjeld*.

(x)Borettslaget har inngått tilleggsavtale med boligbyggelaget om *behandling og godkjenning av søknader om bruksoverlating*.

(x) Borettslaget har inngått tilleggsavtale med boligbyggelaget om *behandling og godkjenning av søknader om å bli ny andelseier* i borettslaget.

(x) Borettslaget har inngått tilleggsavtale med boligbyggelaget om *Vedlikeholdsplan*.

(x) Borettslaget har inngått tilleggsavtale med boligbyggelaget om *BEVAR HMS*.

I tilfelle av motstrid går ovennevnte avtale(r) foran bestemmelser i denne kontrakt.

16. Honorar

(1) For de deler av forretningsførselen som etter bestemmelsene i denne kontrakt ikke faktureres særskilt betaler borettslaget **kr. 117.860,- + mva. pr år** . Honorarer betales 1. juli hvert år. Boligbyggelaget kan regulere honoraret med 2 måneders skriftlig varsel.

(2) Utgifter til porto, kopiering og distribusjon av informasjon, meldinger og møteinnkallinger til borettslaget og andelseierne belastes borettslaget i tillegg til ovennevnte honorar, p.t. kr. 100,- + mva. per andel per år.

(3) For revisjon, Ernst & Young v/statsautorisert revisor Karl-Erik Svanevik, utgjør kostnadene p.t. kr.4.800 ,- + mva. pr år.

17. Medlemskontingent til boligbyggelaget

Borettslaget betaler på vegne av andelseierne årskontingent til boligbyggelaget. Årskontingenten forfaller til betaling 1. mars hvert år.

18. Oppsigelse

(1) Forretningsføreravtalen er gjensidig uoppsigelig i 10 år fra borettslaget ble stiftet. Deretter kan avtalen gjensidig sies opp med 6 - seks - måneders skriftlig varsel til opphør ved regnskapsårets avslutning den 31. desember.

(2) Oppsigelse kan bare skje dersom generalforsamlingen i borettslaget gir samtykke til det med to tredjedelers flertall, og boligbyggelaget har fått anledning til å uttale seg skriftlig om spørsmålet til hver andelseier i borettslaget senest samtidig med innkallingen til generalforsamlingen.

(3) Ved oppsigelse gjelder i tillegg følgende:

- Rett til kjøp av rabatterte produkter eller tjenester opphører en måned etter at oppsigelsen er mottatt av boligbyggelaget.

- Boligbyggelagets oppfølging av forsikringssaker opphører ved utløpet av oppsigelsestiden.
- Boligbyggelaget utarbeider råbalanse pr oppsigelsestidspunktet. Ut over dette foretas ingen regnskapsførsel med mindre annet er særskilt avtalt med borettslaget. Årsregnskap må utarbeides av ny forretningsfører.
- Boligbyggelagets ansvar for oppbevaring av materiale, herunder regnskapsmateriale, opphører dersom borettslaget ikke har hentet det senest en måned etter oppsigelsestidens utløp.

19. Reklamasjonsfrister

(1) Reklamasjon på eventuell mangelfull utførelse av forretningsførselen må fremsettes skriftlig innen rimelig tid etter at forholdet er eller burde ha vært oppdaget av styret i borettslaget.

(2) Reklamasjonskrav kan uansett ikke fremsettes senere enn ett år etter at forholdet er eller burde ha vært oppdaget.

20. Behandling av personopplysninger

Det følger av standard for god regnskapsskikk (GRFS) at oppdragsavtalen skal regulerer hvordan personopplysninger skal behandles, samt angi at det skal gjennomføres sikringstiltak som sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Behandling av personopplysninger og krav til sikkerhetstiltak

Forretningsfører har ikke rett til å overlevere personopplysninger til andre for lagring eller bearbeidelse uten etter forutgående skriftlig avtale med kunden. Unntak gjelder ved overlevering av opplysninger til

- forretningsførers underleverandører
- offentlige myndigheter som kan kreve opplysningene med hjemmel i lov

Forretningsfører skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Som en del av denne oppdragsavtalen inngås tilleggsavtale/databehandleravtale mellom Vestbo og boligselskapet som gir nærmere regulering av personopplysninger.

Bergen, 6/1-2020
for Vestbo BBL

.....
Trond Losvik
Forvaltningssjef

Bergen, 6/1-2020
for Brl Håsteinsgate 9

.....
underskrift
.....
underskrift